En Clair — Modèle juridique

Contrat de travail à durée indéterminée — Cadre dirigeant

Article L.3111-2 du Code du travail

Entre les soussignés :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], [FORME JURIDIQUE] au capital de [MONTANT] euros, immatriculée au RCS de [VILLE] sous le numéro [NUMÉRO RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE], représentée par **[NOM DU REPRÉSENTANT]**, en qualité de **[QUALITÉ]**,

Ci-après dénommée « **l'Employeur** »,

D'une part,

Et :

[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ], né(e) le **[DATE DE NAISSANCE]** à **[LIEU DE NAISSANCE]**, demeurant **[ADRESSE]**, N° SS : **[NUMÉRO SS]**,

Ci-après dénommé(e) « **le/la Salarié(e)** »,

D'autre part,

Article 1 — Engagement et statut

Le/La Salarié(e) est engagé(e) en qualité de **[INTITULÉ DU POSTE : Directeur Général / Directeur Administratif et Financier / Directeur des Ressources Humaines / etc.]** à compter du **[DATE]**.

Compte tenu de l'importance de ses responsabilités, de sa grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, de son habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et du niveau de sa rémunération, le/la Salarié(e) relève du statut de **cadre dirigeant** au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

À ce titre, il/elle n'est pas soumis(e) aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés.

Article 2 — Fonctions et responsabilités

Le/La Salarié(e) est investi(e) des missions et responsabilités suivantes :

- **[RESPONSABILITÉ 1 — ex : Définir et mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise]**
- **[RESPONSABILITÉ 2 — ex : Superviser l'ensemble des directions opérationnelles]**
- **[RESPONSABILITÉ 3 — ex : Représenter l'entreprise auprès des partenaires et institutions]**
- **[RESPONSABILITÉ 4 — ex : Participer aux décisions du comité de direction]**

Il/Elle dispose d'un pouvoir de décision autonome dans le périmètre de ses fonctions et représente l'entreprise dans ses relations avec les tiers dans la limite des délégations qui lui sont confiées.

Article 3 — Lieu de travail

Le lieu de travail principal est fixé à **[ADRESSE]**. Compte tenu de ses fonctions, le/la Salarié(e) sera amené(e) à effectuer des déplacements fréquents en France et à l'étranger.

Article 4 — Rémunération

En contrepartie de ses fonctions, le/la Salarié(e) percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de **[MONTANT]** euros, versée en **[12 / 13]** mensualités.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l'ensemble de l'activité du/de la Salarié(e), sans distinction de jours ni d'heures travaillés.

Part variable : Le/La Salarié(e) pourra percevoir une rémunération variable annuelle pouvant atteindre **[MONTANT OU POURCENTAGE]**, indexée sur **[CRITÈRES : chiffre d'affaires / EBITDA / objectifs individuels]**, selon les modalités définies annuellement par **[LE CONSEIL D'ADMINISTRATION / LE PRÉSIDENT]**.

Avantages : [VÉHICULE DE FONCTION / LOGEMENT / TÉLÉPHONE / AUTRES]

Article 5 — Période d'essai

Le contrat est soumis à une période d'essai de **[4 MOIS]**, renouvelable une fois pour une durée de **[4 MOIS]** avec l'accord exprès des deux parties.

Article 6 — Congés payés

Le/La Salarié(e) bénéficie de **[NOMBRE]** jours ouvrés de congés payés par an, auxquels s'ajoutent **[NOMBRE]** jours de repos supplémentaires au titre de son statut.

Article 7 — Exclusivité et loyauté

Le/La Salarié(e) s'engage à consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'Employeur. Il/Elle s'interdit d'exercer toute activité rémunérée ou non au profit d'un tiers, sauf autorisation écrite préalable de l'Employeur.

Il/Elle s'engage à faire preuve d'une loyauté absolue dans l'exercice de ses fonctions et à agir dans l'intérêt exclusif de l'entreprise.

Article 8 — Confidentialité renforcée

Le/La Salarié(e) aura accès à des informations hautement confidentielles et stratégiques. Il/Elle s'engage, tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation, à ne divulguer aucune information de quelque nature que ce soit relative à l'activité, la stratégie, les clients, les données financières ou les projets de l'entreprise.

Cette obligation de confidentialité est d'une durée illimitée et survivra à la rupture du contrat.

Article 9 — Clause de non-concurrence

À la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le/la Salarié(e) s'interdit d'exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle de l'entreprise pendant une durée de **[DURÉE : 12 / 18 / 24 MOIS]** sur le territoire de **[PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE]**.

En contrepartie, l'Employeur versera une indemnité mensuelle égale à **[POURCENTAGE : 33 % / 50 %]** de la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois.

L'Employeur se réserve la faculté de renoncer à l'application de cette clause, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de **[DÉLAI]** jours suivant la notification de la rupture.

Article 10 — Mandat social éventuel

[Le cas échéant] Le/La Salarié(e) pourra se voir confier un ou plusieurs mandats sociaux (administrateur, directeur général, etc.). La cessation de ces mandats n'entraînera pas de plein droit la rupture du contrat de travail.

Article 11 — Rupture du contrat

Le contrat pourra être rompu dans les conditions de droit commun. En cas de licenciement (hors faute grave ou lourde), le/la Salarié(e) bénéficiera d'un préavis de **[DURÉE]** mois et de l'indemnité de licenciement prévue par la loi et la convention collective.

Article 12 — Convention collective

Le présent contrat est régi par la convention collective **[NOM DE LA CCN]** (IDCC **[NUMÉRO]**).

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

L'Employeur	Le/La Salarié(e)
[NOM]	[PRÉNOM NOM]
« Lu et approuvé »	*« Lu et approuvé »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media